



**PUTUSAN**

Nomor 5071 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KASIM ISHAK**, bertempat tinggal di Dusun V Pergulaan, Kelurahan/Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panca Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada *CK Law Office & Associates*, beralamat di Jalan Bilal, Komplek Mangga, Nomor 69-G, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **FING FANG ALS JUWITA B COASTY**, bertempat tinggal di Jalan Sutrisno, Nomor 425, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY REGION I**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 7, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20212, yang diwakili oleh M. Ashidiq Iswara selaku Senior Vice President/Regional CEO I/ Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Regional I/Sumatera 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berkantor di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Region I/Sumatera 1 Gedung Menara Mandiri Jalan Pulau Pinang, Nomor 1

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

3. **RUDI SANTO ERIKSON**, bertempat tinggal di Jalan Angsana Raya, RT 008, RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH II DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MEDAN c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN**, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20152, yang diwakili oleh Dodok Dwi Handoko selaku atas nama Menteri Keuangan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Budianta, S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KAWI ISMAIL**, bertempat tinggal di Komplek Permai, RT 001, RW 009, Kelurahan/Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. **ASYARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, Gang Pelita, Nomor 15, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan perintah kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menunda atau mengganggu pelaksanaan penjualan lelang atas 7 (tujuh) bidang objek agunan berada di atas 7 (tujuh) bidang tanah tersebut hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, yaitu:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Mahkamah Dalam I, Nomor 1 DD Medan, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 443, atas nama Juwita B. Coasty (*i.c.* Tergugat I);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Sutrisno Nomor 425, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kodya Medan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 443, 433 atas nama Husni Kosim (*i.c.* Suami Tergugat I);
  - c. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 55, atas nama Asaruddin (*i.c.* Penggugat II);
  - d. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolak Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 56, atas nama Asaruddin (*i.c.* Penggugat II);
  - e. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 57, atas nama Kasim Ishak (*i.c.* Penggugat III);
  - f. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 58, atas nama Kawi Ismail (*i.c.* Penggugat I);
  - g. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 59, atas nama Kasim Ishak (Penggugat III);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengalihkan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat dan Tergugat I sebagai debitor adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak sah;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan posisi semula yaitu Tergugat II menjadi kreditur kepada Tergugat I dan mengembalikan objek yang menjadi jaminan pada kepada Tergugat II yaitu:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Mahkamah Dalam I, Nomor 1 DD Medan, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 443, atas nama Juwita B. Coasty (*i.c.* Tergugat I);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Sutrisno Nomor 425, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kodya Medan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433, atas nama Husni Kosim (*i.c.* Suami Tergugat I);
  - c. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 55, atas nama Asaruddin (*i.c.* Penggugat II);
  - d. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolak Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 56, atas nama Asaruddin (*i.c.* Penggugat II);
  - e. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 57, atas nama Kasim Ishak (*i.c.* Penggugat III);
  - f. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 58, atas nama Kawi Ismail (*i.c.* Penggugat I);
  - g. Sebidang tanah, terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 59, atas nama Kasim Ishak (Penggugat III);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membatalkan dan atau menunda penjualan lelang atas 7 (tujuh) bidang tanah objek agunan beserta yang berada di atasnya sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obsuur libel*);
2. Eksepsi gugatan *error in persona*;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 12 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.769.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 226/PDT/2025/PT MDN, tanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Mdn *juncto* Akta Nomor 90/2025, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kasim Ishak tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 226/PDT/2025/PT MDN, tanggal 12 Juni 2025 *juncto* Pengadilan Negeri Medan Nomor 325/Pdt.G/2025/PN Mdn, tanggal 12 Maret 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengalihkan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat III;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan posisi semula yaitu Tergugat II sebagai kreditur kepada Tergugat I sebagai debitur dan mengembalikan barang agunan sebagai jaminan kepada Tergugat II yaitu:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Mahkamah Dalam I, Nomor 1 DD Medan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 443, atas nama Juwita B Coasty;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Sutrisno, Nomor 425, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433, atas nama Hunsi Kosim;
  - c. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 55, atas nama Asaruddin;
  - d. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 56, atas nama Asaruddin;
  - e. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 57, atas nama Kasim Ishak;
  - f. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 58, atas nama Kawi Ismail;
  - g. Sebidang tanah terletak di Jalan Desa Dolok Masihul ke Sei Rampah, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 59, atas nama Kasim Ishak;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pelarangan yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan permohonan lelang oleh Tergugat III sepanjang terkait barang agunan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah dibuat dengan akta notaris dan telah diberitahukan kepada Tergugat I selaku debitor, sehingga hak tagih atas piutang atau tagihan kredit tersebut telah beralih secara sah kepada Tergugat III;

Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku kreditor baru dan pemegang hak tanggungan peringkat pertama untuk pelunasan hutang Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Tergugat IV selaku pihak yang berwenang melakukan pelelangan;

Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas permohonan dari Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan atas lelang objek hak tanggungan berupa tanah tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga objek lelang tersebut belum laku terjual:

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat sehubungan dengan pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat III dan juga dalam proses lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat III selaku kreditur dan pemegang agunan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KASIM ISHAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KASIM ISHAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5071 K/Pdt/2025